



Mahmoud Yahyaoui - Sidi Bousaid - Tunisie

Emploi des Retraités en Tunisie

Cadre Légal et Implications Sociales

Le cabinet accompagne des organisations de toutes tailles et de tous secteurs dans leur développement, en les aidant à relever leurs défis et à saisir de nouvelles opportunités. Son engagement : offrir un accompagnement personnalisé, développer les talents et contribuer à un environnement professionnel éthique et durable, au bénéfice de ses équipes, de ses clients et de la société.

Ce document a été élaborée par le **Cabinet Mourad Guellaty & Associés** (le « Cabinet »). Elle s'adresse aux professionnels des domaines juridique, social, comptable et fiscal, ainsi qu'aux étudiants et praticiens souhaitant approfondir leur compréhension du cadre réglementaire relatif à l'emploi des retraités en Tunisie.

Le contenu de cette publication repose sur la législation et la réglementation en vigueur à la date de Mai 2025, ainsi que sur d'autres textes et sources officielles disponibles à cette même date.

Le présent document vise à diffuser des informations générales à vocation pédagogique et documentaire. Il ne saurait, en aucun cas, remplacer un avis professionnel personnalisé ou un conseil juridique, fiscal ou social adapté à une situation particulière.

Les informations qui y figurent sont fournies à titre indicatif. Par conséquent, le Cabinet Mourad Guellaty & Associés, ainsi que les auteurs, déclinent toute responsabilité quant à l'utilisation ou à l'interprétation des données contenues dans cette publication.

Pour toute décision ou situation nécessitant une analyse spécifique, il est fortement recommandé de consulter un professionnel qualifié.

Le Cabinet Mourad Guellaty & Associés, cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, intervient dans les domaines de l'audit, du conseil, de la fiscalité et de la conformité légale. Il accompagne ses clients dans la maîtrise de la réglementation et la gestion de leurs obligations juridiques et sociales.

Pour toute information complémentaire ou pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : contact@cabinetguellaty.com

L'utilisation de ce document à des fins pédagogiques ou professionnelles est libre, sous réserve d'en citer la source.

Emploi des Retraités en Tunisie

Cadre Légal et Implications Sociales

Ayman Elleuch

E-mail. Ayman.Elleuch@cabinetguellaty.com

Manager – Cabinet Mourad Guellaty

Rue de la république – La Marsa

Tel +216 29 835 888



Table des matières

1. Contexte Général des Régimes de Retraite en Tunisie	5
1.1. Architecture du Système de Retraite Tunisien	5
1.2. Défis Démographiques et Financiers	5
1.3. Transition vers l'Analyse Juridique	5
2. Le Statut de Retraité : Conditions et Principes Fondamentaux	6
2.1. Âge Légal de la Retraite	6
2.1.1. Age normal de retraite	6
2.1.2. Retraite anticipée et dérogations	7
2.1.3. Durée Minimale de Cotisation.....	8
2.2. Le Principe de la Cessation d'Activité	9
3. Le Cadre Juridique Régissant l'Emploi des Retraités	10
3.1. L'Interdiction de Principe dans le Secteur Public	10
3.2. Les Dérogations et Exceptions à l'Interdiction dans le Secteur Public	10
3.3. L'interdiction Dans Le Régime du Secteur Privé.....	10
4. Implications du Cumul Pension-Revenu sur la retraite et les Droits Sociaux	11
4.1. Implications Pour Le Retraité Salarié.....	11
4.1. Continuité du Droit aux Prestations de Soins.....	11
4.2. L'Obligation de Cotisation en Cas de Reprise d'Activité Salariée	11
4.3. Responsabilités et Sanctions pour l'Employeur	12
4.4. Les Droits du Retraité Employé.....	12
4. Synthèse Et Recommandations.....	13
6. Conclusion	13

Introduction générale

L'emploi des retraités en Tunisie constitue un sujet d'une pertinence croissante, situé à la croisée des enjeux démographiques et des impératifs économiques. Face au vieillissement progressif de la population, à l'augmentation de l'espérance de vie et aux pressions financières qui en découlent sur les systèmes de sécurité sociale, la question de la poursuite d'une activité professionnelle après la liquidation d'une pension de retraite se pose avec acuité. Le débat actuel sur la réforme globale des régimes de retraite met en lumière la nécessité d'examiner toutes les facettes de la vie active des seniors. Ce document a pour objectif d'analyser de manière exhaustive le cadre juridique qui régit le travail post-retraite en Tunisie. Il s'attache à distinguer clairement les règles applicables aux secteurs public et privé, à évaluer les implications socio-économiques de ces réglementations et à éclairer les perspectives d'évolution dans un contexte de réforme.

Pour ce faire, ce document examinera d'abord les conditions d'accès à la retraite, puis le cadre juridique de l'emploi des retraités, ses implications sur les droits sociaux, et enfin les enjeux plus larges qui animent ce débat.

Pour commencer, il est indispensable de définir avec précision ce que la loi tunisienne entend par "retraité", car c'est de ce statut que découlent l'ensemble des règles et des exceptions applicables.

1. Contexte Général des Régimes de Retraite en Tunisie

Pour appréhender les enjeux complexes de l'emploi des retraités, il est indispensable de maîtriser l'architecture du système de retraite tunisien, ses fondements et les défis majeurs auxquels il est confronté. Cette première partie a pour vocation de poser les bases démographiques et financières nécessaires à l'analyse juridique qui suivra. Elle décrira l'organisation des principaux régimes de retraite avant de mettre en évidence les pressions structurelles qui pèsent sur leur viabilité, créant ainsi la toile de fond sur laquelle s'inscrit la question du travail post-retraite.

1.1. Architecture du Système de Retraite Tunisien

Le système de retraite tunisien repose sur un principe de répartition et est principalement géré par deux grandes caisses publiques, chacune couvrant des segments distincts de la population active.

Organisme de Gestion	Principaux Régimes Gérés et Population Affiliée
Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale (CNRPS)	Le régime des pensions civiles et militaires de retraite, couvrant les agents de l'État, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif. Des régimes spéciaux pour les membres du gouvernement, les membres des chambres parlementaires et les gouverneurs.
Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)	Le régime des salariés du secteur privé non agricole. Le régime des salariés agricoles. Le régime des travailleurs non-salariés (indépendants). D'autres régimes spécifiques, notamment pour les travailleurs à revenu limité, les travailleurs tunisiens à l'étranger, et les artistes.

1.2. Défis Démographiques et Financiers

L'architecture du système de retraite tunisien est mise à l'épreuve par des pressions structurelles qui en menacent la pérennité. Ces défis, mis en lumière par les études prospectives du Ministère des Affaires Sociales, sont principalement de nature démographique et financière.

- **Les mutations démographiques** : Le système est directement impacté par des tendances de fond qui modifient la structure de la population tunisienne. Celles-ci incluent une baisse significative de la natalité, un vieillissement progressif de la population et une augmentation continue de l'espérance de vie.
- **Les projections financières** : Ces évolutions démographiques se traduisent par des projections financières préoccupantes. Les études montrent que, en l'absence de réformes, les régimes feront face à une dégradation systémique de leurs équilibres :
 - Le nombre de pensionnés devrait croître à un rythme annuel soutenu (4,6 % pour le secteur public, 4,7 % pour le secteur privé non agricole).
 - Parallèlement, la croissance du nombre de cotisants serait nettement plus faible (1,5 % pour le public, 2,9 % pour le privé non agricole).
 - En conséquence, le ratio démographique (cotisants/pensionnés) se dégraderait inexorablement, menant à un déficit structurel qui pourrait rendre les caisses incapables d'honorer leurs engagements à long terme.

1.3. Transition vers l'Analyse Juridique

Ce contexte de pression démographique et financière rend l'analyse du cadre juridique de l'emploi des retraités d'autant plus cruciale, car il détermine dans quelle mesure la prolongation de la vie active peut contribuer, ou non, à la viabilité du système. C'est l'objet de la partie suivante.

2. Le Statut de Retraité : Conditions et Principes Fondamentaux

Afin de comprendre les règles encadrant l'emploi des retraités, il est essentiel de définir au préalable les conditions légales qui confèrent ce statut. Le système tunisien de sécurité sociale repose sur deux piliers fondamentaux pour l'ouverture du droit à pension : l'atteinte d'un âge légal et la justification d'une durée minimale de cotisation. À ces critères s'ajoute un principe cardinal : la cessation de toute activité professionnelle assujettie.

Les critères d'éligibilité à la retraite varient légèrement selon les régimes, mais suivent une logique commune. Les conditions générales pour l'ouverture du droit à pension sont les suivantes :

2.1. Âge Légal de la Retraite

2.1.1. Age normal de retraite

L'âge normal (ou légal) de départ à la retraite varie selon le régime d'affiliation (Secteur Public CNRPS, Secteur Privé CNSS, ou Régimes Spéciaux).

Secteur	Catégorie	Âge	Précisions
Secteur Public (CNRPS)	Agents publics (Régime général)	62 ans	C'est l'âge normal de mise à la retraite.
	Professeurs de l'enseignement supérieur/universitaires	65 ans	L'âge légal est fixé à 65 ans. Ils peuvent être maintenus en activité jusqu'à 70 ans.
	Ouvriers effectuant des travaux pénibles ou insalubres	57 ans	L'âge est fixé à 57 ans pour ces catégories de travailleurs. Prolongation possible de 3 ans.
	Agents du corps actif (Sécurité intérieure, Sûreté, Douanes, etc.)	57 ans	L'âge légal de mise à la retraite est fixé à 57 ans. Prolongation possible de 3 ans.
	Militaires (Hommes de troupe) (رجال الجيش)	52 ans	Âge légal pour les hommes de troupe.
	Militaires (Sous-officiers) (ضباط الصف)	57 ans	Âge légal pour les sous-officiers.
	Militaires (Officiers subalternes) (الضباط الأعوان)	60 ans	Âge légal pour les officiers subalternes.
	Militaires (Officiers généraux ou supérieurs)	62 ans	Âge légal pour les officiers généraux ou supérieurs.
Secteur Privé (CNSS Salarié Non Agricole)	Salariés (Régime général) Pension de Vieillesse	60 ans	Âge minimum pour bénéficier d'une pension de vieillesse. Ce droit oblige à la cessation des relations de travail.
	Salariés effectuant des travaux pénibles/insalubres	55 ans	Âge réduit à 55 ans pour les mineurs (Arrêté du 4 juillet 1975), les convoyeurs routiers et les ouvriers des verreries (Arrêté du 12 novembre 1975), et les ouvriers des fonderies de plomb (Arrêté du 15 décembre 1976). Cette réduction est prévue par l'article 15 du Décret n°74-499..
Régimes Spéciaux (CNSS TNS)	Travailleurs Non-Salariés (TNS) (Agricole et Non Agricole)	65 ans	Âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse Décret n°95-1166 du 3 juillet 1995.
	Artistes, Créateurs et Intellectuels	65 ans	Âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse Loi n°2002-104 du 30 décembre 2002

2.1.2. Retraite anticipée et dérogations

Ces dérogations permettent un départ avant l'âge légal ou ouvrent des droits spécifiques.

Secteur	Catégorie	Âge	Précisions
Secteur Public (CNRPS)	Retraite Exceptionnelle (Programme 2022-2024/2028)	57 ans (Au Moins)	Accessible aux agents qui atteignent 57 ans (ou plus) durant la période 2022-2024 (et valable jusqu'en 2028). La jouissance de la pension est immédiate.
	Agents exerçant des fonctions astreignantes/fatigantes	57 ans	Possible dès l'âge de 57 ans à condition de justifier de 35 ans de service (Exemple: enseignants du primaire/secondaire, certains métiers de la santé).
	Agent ayant atteint 37 ans de service	57 ans	Tout agent peut demander la mise à la retraite à partir de 57 ans s'il a 37 ans de service.
	Retraite Anticipée (Mère de 3 enfants vivants mineurs ou enfant handicapé)	50 ans (Au Moins)	Facultatif pour les femmes ayant 50 ans ou plus, avec au moins 15 ans d'ancienneté, si elles ont 3 enfants mineurs (moins de 20 ans) ou un enfant avec handicap profond. Aucune bonification n'est accordée.
	Militaires (avant l'âge légal)	Variable	Hommes de troupe: avant 52 ans s'ils ont 20 ans de service. Sous-officiers: avant 57 ans s'ils ont 25 ans de service. Officiers subalternes: avant 60 ans s'ils ont 30 ans de service. Officiers généraux/supérieurs: avant 62 ans s'ils ont 57 ans et 35 ans de service.
Secteur Privé (CNSS Salarié Non Agricole)	Licenciement économique ou Usure prématurée (Décret n°74-499)	Sans condition d'âge	Le droit à la retraite est ouvert sans condition d'âge, mais la jouissance de la pension est différée au moins jusqu'à 50 ans.
	Convenance personnelle		Pour les assurés qui cessent leur activité pour convenance personnelle et qui justifient d'un minimum de 360 mois (30 ans) de cotisations, mais la jouissance de la pension est différée au moins jusqu'à 50 ans.
	Retraite Anticipée (Mère de 3 enfants vivants mineurs ou enfant handicapé)		Le droit à la retraite est ouvert sans condition d'âge, mais la jouissance de la pension est différée au moins jusqu'à 50 ans.
Régimes Spéciaux (CNSS TNS)	Pension anticipée (TNS)	60 ans	Les Travailleurs Non-Salariés peuvent demander une pension de retraite à partir de 60 ans, mais le montant de la pension est réduit de 0,5 % par trimestre restant à courir jusqu'à l'âge de 65 ans.
	Dérogation Transitoire (Artistes, Créateurs, Intellectuels)	55 ans	Les artistes/créateurs/intellectuels ayant dépassé 55 ans à la promulgation de la loi (2002-104) et sans revenu ou invalides peuvent bénéficier de prestations de soins et d'une pension de vieillesse sans attendre l'âge légal.

2.1.3. Durée Minimale de Cotisation

Pour ouvrir un droit à une pension de retraite, l'assuré doit justifier d'une période minimale de cotisations, appelée "stage".

Le tableau synthétique ci-dessous présente les durées minimales de cotisation requises pour l'accès aux droits de retraite dans les différents régimes tunisiens (CNSS et CNRPS), couvrant les cas de retraite normale et anticipée.

Secteur	Cas de Retraite	Période Minimale Requise
SECTEUR PUBLIC (CNRPS)	Retraite Normale	15 ans de cotisation.
	Allocation de Vieillesse	Période supérieure à 5 ans et inférieure à 15 ans de cotisation.
	Retraite Anticipée Exceptionnelle (2022-2028)	15 ans de service au moins.
	Retraite (Métiers Fatigants ou Pénibles)	35 ans de service pour les fonctions astreignantes ou 15 ans pour les métiers pénibles/insalubres.
	Retraite Anticipée (Volontaire)	37 ans de services.
	Retraite Mère de 3 enfants/Handicap	15 ans d'ancienneté.
SECTEUR PRIVÉ NON AGRICOLE (CNSS/RSNA)	Pension de Vieillesse (Taux plein)	Stage minimum de 120 mois (40 trimestres) de cotisations effectives ou assimilées.
	Pension Proportionnelle	Entre 60 mois et 118 mois de cotisations.
	Versement Unique	Montant égal aux retenues effectuées sur la rémunération de l'assuré si la période de cotisation est inférieure au minimum requis pour une pension (par exemple, moins de 60 mois dans le secteur non agricole).
	Retraite Anticipée (Convenance personnelle)	Stage minimum de 360 mois de cotisations validées.
	Retraite Anticipée (Femme, Mère de 3 enfants)	180 mois de cotisations validées.
RÉGIMES SPÉCIAUX (CNSS)	Travailleurs Non-Salariés (TNS) (Pension de Vieillesse)	Stage minimum de 40 trimestres de cotisations effectives.
	Secteur Agricole (Loi 81-6) (Pension de Vieillesse)	Stage minimum de 40 trimestres de cotisations.
	Catégories Spécifiques (Loi 2002-32) (Pension de Vieillesse)	Stage minimum de 120 mois de cotisations effectives et validées.
	Artistes, Créateurs, Intellectuels (Loi 2002-104) (Pension de Vieillesse)	Stage minimum de 40 trimestres de cotisations effectives.
	Travailleurs Tunisiens à l'Étranger (Pension de Vieillesse)	Condition de 120 mois de cotisations.

2.2. Le Principe de la Cessation d'Activité

Le principe de la cessation d'activité est solidement ancré dans les textes réglementaires tunisiens, garantissant ainsi sa force et son application uniforme.

La disposition fondamentale se trouve dans le Décret n°74-499 du 27 avril 1974, qui régit le régime de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole. L'article 15 bis de ce décret énonce clairement l'obligation :

"Pour bénéficier de la pension de retraite, l'assuré doit cesser définitivement toute activité professionnelle assujettie à l'un des régimes légaux de sécurité sociale." *Décret n°74-499, Article 15 bis.*

L'analyse des termes clés de cette disposition permet de saisir toute sa portée :

- **"Cesser définitivement"** : Ce terme implique une rupture totale et irrévocable avec le statut de travailleur actif au sein d'un régime obligatoire. Il ne s'agit pas d'une simple interruption temporaire ou d'une suspension de contrat, mais bien d'une sortie formelle du marché du travail assujetti.
- **"Toute activité professionnelle assujettie"** : L'obligation s'étend à l'ensemble des activités professionnelles qui entraînent une affiliation obligatoire à l'un des régimes de sécurité sociale tunisiens. Cette règle s'applique ainsi à travers tous les principaux régimes légaux (gérés par la CNSS et la CNRPS), empêchant un individu de liquider sa pension au titre d'un régime tout en continuant à cotiser activement à un autre.

Cette règle a pour implication directe d'établir une distinction nette entre deux phases de la vie de l'assuré : la période d'activité, durant laquelle il cotise au système, et la période de retraite, durant laquelle il perçoit des prestations en tant que revenu de remplacement. Cette distinction fondamentale entre les périodes de cotisation et de prestation est rendue exécutoire par un mécanisme de sanction spécifique : la suspension de la pension, qui sera analysée ci-après.

La rigueur du principe de cessation d'activité est non seulement confirmée mais également renforcée dans les cas de départ à la retraite anticipée. Que ce départ soit motivé par des difficultés économiques de l'entreprise ou par une usure prématurée de l'organisme de l'assuré, la cessation d'activité n'est pas une simple formalité déclarative, mais une situation de fait dont la réalité doit être prouvée.

L'Article 18 bis du Décret n°74-499 détaille les conditions spécifiques pour l'ouverture du droit à la retraite anticipée pour cause de licenciement économique. Ces conditions sont les suivantes :

1. **Approbation du licenciement** : Le licenciement pour motifs économiques doit avoir été préalablement approuvé par la "commission de contrôle des licenciements", une instance administrative chargée de vérifier la validité des raisons économiques invoquées par l'employeur.
2. **Preuve de non-emploi** : L'assuré doit fournir une attestation prouvant son inscription au bureau d'emploi pendant une durée de six mois consécutifs, et certifiant qu'aucun travail ne lui a été proposé durant cette période.

Ces exigences ont une portée significative. L'obligation de justifier d'une période de six mois d'inscription au bureau d'emploi sans proposition de travail renforce explicitement l'idée que la cessation d'activité doit être une situation de fait, vérifiable et subie. Elle démontre que l'assuré est bien sorti du marché du travail avant de pouvoir prétendre à une pension anticipée. Cette condition préalable réaffirme que la pension de retraite, même anticipée, est destinée à compenser une perte d'emploi et de revenu, et non à accompagner une transition choisie vers une autre activité.

3. Le Cadre Juridique Régissant l'Emploi des Retraités

Le cadre légal tunisien régissant l'emploi des retraités est dual, reflétant des objectifs de politique sociale distincts entre le secteur public et le secteur privé.

3.1. L'Interdiction de Principe dans le Secteur Public

La règle générale est posée par l'**article premier** d'une loi relative à l'interdiction d'emploi des retraités dans le secteur public (Loi n°88-84 du 16 juillet 1988), qui énonce une interdiction claire : « *Est interdit l'emploi de personnes mises à la retraite, bénéficiaires de pensions, en qualité de fonctionnaire ou de salarié* ».

Cette interdiction s'applique à un champ bien délimité d'entités publiques :

- Les services de l'État ;
- Les collectivités publiques locales ;
- Les établissements publics à caractère administratif ;
- Les établissements publics régis par les dispositions de la loi n°85-72 du 20 juillet 1985.

3.2. Les Dérogations et Exceptions à l'Interdiction dans le Secteur Public

La même loi n°88-84 prévoit deux tempéraments à cette interdiction formelle, encadrant strictement les possibilités de faire appel à des retraités dans le secteur public :

- **Dérogations individuelles** : Celles-ci sont accordées à titre exceptionnel et nominatif. Elles sont octroyées annuellement par décret du Président de la République, soulignant leur caractère discrétionnaire et limité dans le temps.
- **Travaux occasionnels** : La loi permet de recourir à des retraités pour des travaux de nature ponctuelle. Les conditions et modalités d'exécution de ces travaux sont fixées par décret.

Bien que la réglementation ne détaille pas les modalités pratiques de mise en œuvre de ces dérogations, leur existence constitue une soupape permettant à l'administration de faire appel, de manière ponctuelle et encadrée, à l'expertise de certains retraités.

3.3. L'interdiction Dans Le Régime du Secteur Privé

Le deuxième article de la loi n°88-84 énonce que, le cumul entre une pension de retraite, quelle que soit son origine, et un revenu permanent sous forme de salaire ou traitement est interdit dans le secteur privé.

De manière générale, l'ouverture du droit à une pension de vieillesse est subordonnée à la condition de **ne pas exercer une activité professionnelle assujettie aux régimes de sécurité sociale** et d'avoir **cessé toute activité professionnelle assujettie**.

L'interdiction de cumul ne s'applique pas aux catégories suivantes :

1. **Propriétaires ou Promoteurs de Projets** : L'interdiction de cumul ne s'applique pas aux bénéficiaires de pension de retraite qui sont propriétaires ou promoteurs de projets sous quelque forme que ce soit. La condition essentielle est qu'ils en assurent eux-mêmes la direction.
2. **Le dirigeant de l'entreprise qui a la qualité d'associé** :

L'article 35 de la loi n°60-30 du 14 décembre 1960 prévoit que l'exception d'interdiction de cumul ne s'applique pas qu'à une seule personne physique de dans les sociétés.

De plus, si la législation tunisienne subordonne l'octroi d'une prestation de vieillesse à la cessation d'activité, cette condition **n'est pas opposable** si l'intéressé exerce ou reprend une activité professionnelle **en dehors de l'État débiteur de la pension** (dans le cadre de la Convention France-Tunisie).

Le Rôle de l'Inspection du Travail dans la Retraite : L'Inspection du Travail joue un rôle dans des procédures liées à l'activité professionnelle des personnes âgées, mais généralement pour leur permettre de **continuer à travailler afin de pouvoir ouvrir le droit à la pension** (et non pour cumuler pension et salaire). Par exemple, l'Inspection du Travail compétente peut accorder l'autorisation de poursuivre l'exercice de l'activité pour les salariés n'ayant pas atteint la durée de stage requise pour l'ouverture du droit à pension.

4. Implications du Cumul Pension-Revenu sur la retraite et les Droits Sociaux

La reprise d'une activité professionnelle par un retraité autorisé soulève des questions juridiques complexes, notamment en matière de cotisations sociales et d'acquisition de nouveaux droits. Le travailleur se trouve dans une situation juridique hybride : il est à la fois un **assuré social** au titre de son statut de pensionné (pour l'assurance maladie), un **salarié** au sens du Code du Travail bénéficiant des protections y afférentes (hygiène, sécurité, accidents du travail), mais avec un statut **dérogatoire** au regard de l'assurance vieillesse, puisqu'il a déjà liquidé ses droits. Cette partie vise à clarifier le statut de ces travailleurs au sein du système de sécurité sociale.

4.1. Implications Pour Le Retraité Salarié

En cas d'infraction avérée, les conséquences pour le retraité sont directes et financièrement sévères, comme le stipule l'article 2 de la Loi n°87-8 :

- **Suspension du service de la pension :** Le versement de la pension de retraite est immédiatement interrompu à compter de la date de reprise de l'activité salariée.
- **Remboursement des arrérages :** Le retraité est tenu de rembourser l'intégralité des sommes de pension indûment perçues depuis le début du cumul illégal, sans que les règles de prescription en matière de sécurité sociale ne puissent être invoquées pour limiter ce remboursement.

4.1. Continuité du Droit aux Prestations de Soins

Un acquis fondamental pour toute personne titulaire d'une pension de retraite en Tunisie est le maintien de sa couverture santé. L'**article 54 du Décret n°74-499 du 27 avril 1974** est explicite à cet égard :

"Continuent à bénéficier des prestations de soins dans les mêmes conditions que celles prévues par la loi susvisée n° 60-30 du 14 décembre 1960, les titulaires de pensions découlant du présent décret [...] ainsi que leurs conjoints, leurs enfants et les ascendants à charge..."

Cette disposition garantit que le retraité, qu'il reprenne ou non une activité, conserve son droit et celui de ses ayants droit aux prestations de soins de santé (consultations, hospitalisation, médicaments, etc.) dans les mêmes conditions qu'un travailleur actif. Il s'agit d'une protection essentielle qui sécurise le statut du pensionné.

4.2. L'Obligation de Cotisation en Cas de Reprise d'Activité Salariée

La reprise d'une activité salariée dans le secteur privé entraîne l'application des règles de droit commun en matière de cotisations sociales. Conformément à la **Loi n°60-30 du 14 décembre 1960** (article 42), les cotisations sont assises sur l'ensemble des revenus liés à la qualité de salarié.

Par conséquent, tout revenu issu d'un nouveau contrat de travail est soumis aux cotisations sociales légales. Le retraité-salarié et son nouvel employeur sont donc redevables des cotisations (part salariale et part patronale) auprès de la CNSS, comme pour n'importe quel autre salarié.

Un point technique majeur et une ambiguïté structurelle du système concernent la finalité de ces nouvelles cotisations. La question de savoir si ces versements supplémentaires peuvent ouvrir droit à une révision ultérieure de la pension de retraite ou à de nouveaux droits n'est pas explicitement résolue. Cette incertitude constitue un enjeu important, car elle pourrait désinciter les retraités à reprendre une activité déclarée, favorisant potentiellement le travail informel et sapant ainsi l'objectif d'élargir l'assiette des cotisations sociales.

4.3. Responsabilités et Sanctions pour l'Employeur

L'employeur qui embauche un retraité n'est pas exempt de ses obligations légales. Il reste tenu de procéder à l'affiliation et à la déclaration de son salarié auprès de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS). Le non-respect de cette obligation est spécifiquement sanctionné par l'article 2 de la Loi n°87-8. Celui-ci précise que l'amende est portée à **1500 dinars pour chaque infraction constatée**. Il convient de noter que cette sanction ne constitue pas une pénalité autonome, mais une **aggravation spécifique** de la sanction générale pour non-déclaration d'un salarié, prévue par la Loi n°60-30, marquant la volonté du législateur de réprimer plus sévèrement cette situation.

4.4. Les Droits du Retraité Employé

Le périmètre de la couverture sociale du retraité qui travaille est spécifique. Il conserve les droits attachés à son statut de pensionné tout en étant couvert pour les risques liés à sa nouvelle activité professionnelle.

Droits	Statut du Retraité Employé
Assurance Maladie (Maladie, Maternité)	Couverture réactivée au titre de la nouvelle affiliation salariée (cotisations prélevées sur le nouveau salaire). Le droit est désormais fondé sur le statut de cotisant actif.
Nouveaux Droits à Pension	La reprise d'une activité salariée entraîne le versement de nouvelles cotisations au régime de retraite. Cependant, les textes sont silencieux sur la manière dont ces nouvelles périodes de cotisation sont prises en compte pour une éventuelle révision de la pension après la cessation de la nouvelle activité.
Prestations Familiales	Le droit au titre du statut de pensionné (Décret n°74-499) est suspendu avec la pension. Cependant, la nouvelle affiliation en tant que salarié (Loi n°60-30) ouvre un nouveau droit. Il s'agit donc d'une substitution de la base légale du droit.
Accidents du Travail et Maladies Professionnelles	Le retraité est intégralement couvert par le régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. L'affiliation à ce régime est inhérente à l'activité exercée et non au statut antérieur de l'employé.

Ce statut hybride nécessite une clarification pour certains régimes particuliers, que nous allons maintenant aborder.

4. Synthèse Et Recommandations

Afin de se conformer à la Loi n° 8 de 1987 et éviter l'interdiction de cumul entre une pension de retraite et un revenu fixe (salaire ou traitement) dans le secteur privé, les retraités doivent prendre en compte les recommandations suivantes, basées sur les conditions de conformité et les critères de contrôle utilisés par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) :

1. **S'assurer de remplir les conditions d'exception si une activité est exercée** Si vous souhaitez exercer une activité tout en conservant votre pension, assurez-vous de tomber strictement sous l'une des deux exceptions prévues :
 - **Si vous êtes propriétaire ou promoteur de projet** : Vous devez vous assurer que vous **gérez le projet vous-même**. Cela s'applique à la personne physique qui lance un projet individuel et qui en assure elle-même la supervision et la gestion, même si elle reçoit des allocations fixes versées périodiquement à partir des revenus du projet.
 - **Si vous êtes gérant d'une institution** : Vous devez posséder simultanément la **qualité de gérant et celle de partenaire/associé** (الشريك). Cette exception n'est applicable qu'à **une seule personne physique** au sein de l'institution. L'inspecteur vérifiera cette double qualité en consultant notamment le Registre National des Entreprises, les statuts et les procès-verbaux de réunions.
2. **Éviter tout signe d'une relation de travail salarié (العلاقة الشغيلة)** Si le retraité a un identifiant fiscal pour exercer une activité professionnelle avec un employeur soumis au contrôle, il doit veiller à ce que sa relation avec l'employeur ne présente pas les éléments caractéristiques d'une relation d'emploi (العلاقة الشغيلة). Il est suffisant que **certains de ces éléments soient présents pour prouver la relation d'emploi**.

Pour cela, les retraités devraient éviter :

- **Le travail continu et régulier** : Ne pas travailler de manière continue et aux heures fixes.
- **La dépendance financière exclusive** : Ne pas recevoir des montants fixes et mensuels exclusivement de la même institution.
- **L'intégration structurelle** : Ne pas être assigné à des tâches spécifiques au sein de l'organigramme de l'institution ou la représenter auprès de structures externes.
- **L'utilisation de moyens de l'employeur** : Éviter l'utilisation de moyens de travail appartenant à l'institution et disposer de son propre lieu et équipement pour exercer son activité (comme une marque commerciale, un bureau dédié, des équipements spéciaux).
- **La confusion des rôles** : Si vous continuez à travailler dans la même institution après la retraite, assurez-vous qu'il y ait un changement clair dans la nature des services fournis, de sorte qu'ils ne ressemblent plus à ceux d'un salarié (أجير).

6. Conclusion

Le cadre juridique tunisien régissant le travail des retraités dans le secteur privé repose sur un principe clair d'interdiction du cumul entre une pension de retraite et un revenu salarié. Ce document a mis en lumière que ce principe, bien que strict, est assorti d'exceptions notables pour les entrepreneurs et les dirigeants associés, ainsi que d'une voie dérogatoire exceptionnelle. En cas de non-respect, les conséquences financières sont sévères, tant pour le retraité que pour l'employeur.

L'implication majeure pour les droits sociaux est la suspension du droit à pension, mais simultanément, la réactivation d'une couverture sociale complète par le biais de la nouvelle affiliation en tant que salarié. Cette affiliation garantit l'accès aux assurances sociales, à la réparation des accidents du travail et aux prestations familiales sur une nouvelle base légale. Il est donc impératif pour les employeurs et les retraités de maîtriser ce cadre légal afin de **sécuriser leur position juridique** et de s'assurer que toute reprise d'activité se fait dans des conditions qui sont non seulement conformes au droit, mais également protectrices pour toutes les parties.

Société Mourad Guellaty et Associés

Audit | Conseil | Fiscalité | Organisation

Cette publication a été préparée avec le plus grand soin, mais elle a été rédigée en termes généraux et ne doit être considérée que comme une orientation d'ordre général. Elle ne saurait couvrir des situations spécifiques, et il est déconseillé d'agir ou de s'abstenir d'agir sur la base des informations qu'elle contient sans avoir obtenu un avis professionnel approprié.

Ni **Société Mourad Guellaty et Associés**, ni leurs associés, employés et/ou agents respectifs n'acceptent ou n'assument de responsabilité ou d'obligation de diligence pour toute perte résultant d'une action entreprise ou omise sur la base des informations contenues dans cette publication, ni pour toute décision prise à partir de celles-ci.

À propos de la Société Mourad Guellaty et Associés

Implanté à La Marsa, le Cabinet Mourad Guellaty est un acteur reconnu dans les domaines de l'audit, du conseil, de la fiscalité et de l'organisation. Fort de plusieurs décennies d'expérience en Tunisie et à l'international, il met son expertise et la qualité de ses services au service de la confiance et de la performance de ses clients.

Le cabinet accompagne des organisations de toutes tailles et de tous secteurs dans leur développement, en les aidant à relever leurs défis et à saisir de nouvelles opportunités. Son engagement : offrir un accompagnement personnalisé, développer les talents et contribuer à un environnement professionnel éthique et durable, au bénéfice de ses équipes, de ses clients et de la société.

Contact :

E-mail : contact@cabinetguellaty.com

Tél : + 216 29 507 030

© Société Mourad Guellaty et Associés 2025

Tous droits réservés

